

UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Resolución Directoral N°.....001711

Tocache, 26 MAY 2025

VISTO:

El memorando N°0565-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 22 de mayo de 2025, el Informe Preliminar N°007-2025-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 08 de mayo de 2025 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (08) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorial escrita de fecha 27 de febrero del 2025, realizada por la señora Dina Remigio Ramos, identificado con DNI N° 47410502, con domicilio en el C.P Pucayacu - Uchiza, informa:

"(...)" Que, la profesora es trabajadora de la institución educativa desde el año 2023, viene manipulando y oponiéndose en todos los acuerdos tomados por la APAFA, sin darle la oportunidad a los padres de familia, ni siquiera redactar un acta de los acuerdos; en forma autoritaria usurpa funciones de la APAF, redacta actas ella misma a su conveniencia, y no podemos dar ninguna sugerencia; todo toma a mal, ningún dialogo podemos hacer con la docente. A los alumnos de la institución educativa viene maltratando psicológicamente desde que llego a trabajar en dicha institución, para mayor constancia adjuntamos copia del informe presentado con fecha 26 de abril del año 2024. Las madres de la institución educativa José Espinoza León, han decidido de trasladar a sus menores hijos a otra institución educativa, la escuela estaría quedando sin alumnos, por esta razón hay ruptura entre la APAFA y la población de Pucayacu con la maestra Juana Palomino Ventura. Por lo tanto, rogamos a usted inmediata solución.

Que, el colegiado para mayor certeza en el presente PAD sobre presunta falta de causar perjuicio al estudiante y a la institución educativa, ha cumplido con realizar una visita inopinada el día 05 de mayo del 2025 a la institución educativa, tomando declaración a los miembros de APAFA, padres de familia, para el esclarecimiento de los hechos en donde refiere:

La señora Aurora Salazar Tenorio, actual presidente de APAFA, indica que el año pasado no había comprensión, por lo que este año entro a ser presidente, por lo que del año pasado no sé porque tenían problemas.

La señora Mary Haro Chuquino, representante de CONEI refiere que la señora Dina era problemática y saco a sus hijos del colegio, todo cuestionaba, faltaba el respeto a la directora; estaba en desacuerdo, ya que quería que de haga de la forma en que ella quería, y se agarraba contra la directora. Señala que a su niña nunca le ha maltratado la directora, la trata con cariño, contra otros niños tampoco he visto o he escuchado, que los trata mal; los hijos de la señora Dina eran malcriados, le pagaron a mi niña (le trataban mal).

La señora Llesi Inés Nolorbe García, refiere que retiro a sus niños porque la señora Dina era alterada, pensaba mal, hacia problemas con Qaliwarma, ya que un día la directora me cambio azúcar por menestra, porque no había; sus hijos eran agresivos, le ofendían a mi niña, y no se les podía decir nada, ya que esos niños contestaban y amenazaban a otros niños; y en eso vino la señora Dian y se puso a discutir con mi persona; por eso retire a mis niños, pero con la directora no tuve problemas, ya que en una reunión aclaré el motivo del retiro de mi niña, fue por la conducta de la señora Dina y sus hijos, mas no de la directora. Y no he firmado el memorial.

11100

001711

organismos señalados en el artículo 2° del presente Reglamento, bajo cualquier régimen laboral o modalidad de contratación”.

Por esa razón, quienes integran la Administración Pública como funcionarios o servidores adquieren una vinculación especial con el Estado, de jerarquía que permite que se ejerza sobre ellos el *ius puniendi* con cierto grado de diferencia en relación con otros administrados. Las exigencias que recaerán sobre estos serán mayores por estar en juego el cumplimiento de los fines del Estado. De ahí que a los funcionarios y servidores públicos se les imponga mayores obligaciones y deberes sobre cómo conducirse, y se les exija no solo ser personas idóneas profesional o técnicamente hablando, sino también moralmente.

Que, el colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos. Por cuanto se tiene Memorial escrita de fecha 27 de febrero del 2025, realizada por la señora Dina Remigio Ramos, acta de entrevista de fecha 05 de mayo del 2025 y otras documentales como medios probatorios; por tanto, se cuenta con elemento de convicción (documentos) que no puede pasar inadvertido para el presente caso, quedando demostrado la no configuración de la imputación en contra el director cuestionado.



La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED Art.- 78:

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	No aplica
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente: De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 “Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario”. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría)

Por último, se menciona en el T.U.O de la Ley N°27444 (LPAG) Art.- 248 Principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8 causalidad “La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable”. Se refiere a que; la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios. Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.

Que, después de la investigación realizada por este colegiado, se ha llegado a generar convicción que efectivamente los hechos imputados a la Prof. **Juana Palomino Ventura**, Directora de la I.E N°0648 “Jesús Espinoza León” – Pucayacu – Uchiza - Tocache, no ha vulnerado la **Ley N°29944, ni los artículos: art.- 40 literal c)** Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia y **q)** Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia (concordante D.S. N°004-2013-ED) de la Ley de la Reforma Magisterial. Concordante con el artículo 48° Cese Temporal Son causales



de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, las siguientes: a) Causar perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa.

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **NO existe mérito** suficiente para **instaurar proceso administrativo disciplinario** a la Prof. **Juana Palomino Ventura**, Directora de la I.E N°0648 "Jesús Espinoza León" – Pucayacu – Uchiza - Tocache, porque NO se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición; en el ejercicio de la función docente**, debiéndose disponer el archivo correspondiente del presente PAD.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, a la Prof. **Juana Palomino Ventura**, Directora de la I.E N°0648 "Jesús Espinoza León" – Pucayacu – del distrito de Uchiza, provincia de Tocache, región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición, en el ejercicio de la función docente**, debiéndose **disponer el archivo correspondiente** de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a la Prof. Juana Palomino Ventura, identificada DNI N° 01180648, numero de celular 964341788, con domicilio real en el AAHH Santo Domingo de Guzmán – Uchiza, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Dra. Isela SIERRALTA PINEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL
MDP/PCPPADD
MACA/RD
MPMR/ST